

자동매매 구현: 핵심 법령

기능의 이름보다 실제 개인화·주문 권한·운영 방식이 규제 판단을 좌우합니다.

핵심 결론

백테스트·교육·내부 모의투자는 상대적으로 저위험입니다. 반면 개인별 종목·비중·손절 시점 제안은 투자자문, 사용자 확인 없는 자동 리밸런싱은 투자일임으로 판단될 가능성이 큼니다.

01 기능별 규제 경계

낮음

백테스트·교육

과거 데이터 비교, 동일 전략 설명, 내부 Paper Trading

높음

맞춤형 투자판단

위험성향별 종목·비중, 매수·매도·손절 시점 제안

매우 높음

자동 실행·운영

사전 포괄동의 후 자동주문·리밸런싱, 타인계좌 운용

02 반드시 확인할 핵심 법령

법령	핵심 조항	프로젝트 검토사항
자본시장법	§ 6· § 17· § 18· § 98· § 99· § 101	투자자문·투자일임·투자중개 해당성, 미등록 영업 금지, 유사투자자문 신고
시행령·금융투자업규정	시행령 § 2 / 규정 § 1-2조의2 등	전자적 투자조언장치 요건, 전문인력·주기점검·보안·외부심사·테스트베드
금융소비자보호법	§ 17~ § 22	적합성·적정성·설명 의무, 부당권유·불공정영업·금융광고 제한
KRX 시장규정	유가증권 § 11조의2· § 13조의2 등	호가 사전통제, 알고리즘거래 위험관리, 시장별 업무규정·시행세칙
개인정보 보호법	§ 15· § 17· § 26· § 28조의8· § 29· § 37조의2	최소수집, 위탁·국외이전, 안전조치, 자동화된 결정의 거부·설명·재검토
신용정보법·전자금융거래법	신용정보법 § 32· § 33 등	계좌·거래내역 처리, 제공·활용 동의, 접근매체·전자금융정보 보안
AI 기본법	§ 31· § 33~ § 35	AI 이용·생성물 표시, 고영향 여부 검토, 안전성·신뢰성 및 영향평가

자동매매 구현: 핵심 고려사항

실거래 전환 여부를 먼저 확정하고, 주문·데이터·AI 통제를 기능으로 보장해야 합니다.

01 출시 전 4대 의사결정

1

서비스 범위

모의투자 / 주문마다 사용자 승인 / 완전 자동운용 중 하나로 기획서와 UI를 통일

2

개인화 수준

동일한 교육정보인지, 개인 위험성향에 따른 종목·비중·매매시점 제안인지 구분

3

사업·제휴 구조

무료·유료·제휴수익 결정 후 투자자문·일임 등록 및 증권사 제휴 필요성 판단

4

데이터 권리

KRX·KIS·OpenDART·공공데이터의 조회·표시·재배포·상업 이용조건 확인

02 자동주문 필수 통제

주문 전

- 1회·일일 금액/수량 및 종목·업종 비중 한도
- 주문가능금액, 가격제한폭, 호가단위·시간 검사
- 오래된 시세·중복주문·동시 매수/매도 자동 거부
- 저유동성·관리·거래정지 종목 제한
- 신용·미수·공매도·파생상품은 MVP 차단

주문 후·운영

- 전체·계좌별 Kill Switch와 미체결 일괄취소
- 연결 단절·주문상태 불명확 시 신규주문 정지
- 부분체결·정정·취소 상태관리 및 재주문 방지
- 일일 손실한도·비정상 주문빈도 실시간 경보
- 신호→승인→주문→체결과 알고리즘 버전 감사로그

03 데이터·AI·보안 최소요건

계좌·인증	App Key/Secret을 공용 DB·브라우저·AI 프롬프트에 저장·전송하지 않기
개인정보	최소수집, 암호화, 권한분리, 처리위탁·국외이전 고지, 보존·파기 기준
AI 설명	AI 사용·생성 사실 표시, 정량 모델 결과와 LLM 설명 분리, 사람 재검토 경로
성과 표시	거래비용·세금·슬리피지·MDD·회복기간 공개, 좋은 구간만 선택하지 않기
API·시세	KIS 개인용은 본인 자산용; 다중 사용자 주문·계좌연동은 제휴 및 라이선스 검토

권장 MVP 범위

실제 고객계좌 연결 없이 '실거래 가격 기반 모의투자'로 제한하고, '손절·리밸런싱 실행'은 '사전 정의된 전략의 시뮬레이션과 설명'으로 표현합니다. 실전 자동운용은 법률의견·등록 금융회사·증권사 제휴·RA 테스트베드 이후 별도 단계로 추진합니다.